

1511456-96.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPPE CARANZANO SANTELLO

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

FELIPPE CARANZO SANTELLO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, porque segundo a inicial acusatória, dia 10 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1511456-96.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511456-96.2022.8.26.0228 - 2022/000581

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPPE CARANZANO SANTELLO

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

FELIPPE CARANZO SANTELLO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, porque segundo a inicial acusatória, dia 10 de maio de 2022, por volta de 15h50, na plataforma da Estação Luz do metrô, localizada na Praça da Luz, nº 1, Bom Retiro, nesta cidade e comarca da Capital/SP, transportava, trazia consigo e guardava dentro de uma bolsa preta, 38,7 gramas de cocaína e 486 mililitros de tricloroetileno, conhecido como lança-perfume, substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia (fls. 71/73) foi recebida (fls. 82/83), o acusado foi citado e notificado (fls. 118/119).

Sobreveio a Resposta à Acusação e o recebimento da inicial acusatória foi ratificado.

No curso da audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu i) a fixação da pena-base no mínimo legal; ii) a fixação de regime prisional mais brando do que o fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e iii) a concessão do direito de apelar em liberdade. É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando as provas dos autos, não obstante as alegações da Defesa, há elementos suficientes para a condenação do acusado.

A materialidade do delito restou comprovada pelo(s) Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), Termos de Depoimentos (fls. 02 e 03), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 09/10), Laudos Periciais (fls. 75/77, 85/87 e 95/97) e Relatório Final (fls. 66/67).

A autoria do crime ficou demonstrada pela prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos.

Marcos Roberto dos Santos Silva, agente de segurança da CPTM ouvido em juízo como testemunha, contou que estava de serviço na estação da luz quando o acusado ingressou e foi em sentido à plataforma quatro, em direção ao trem para Guaianazes. O que chamou atenção é que haviam dois PMS na plataforma e ele colocou a sacola no chão e se afastou dela. Esclareceu que foram em sua direção e perguntaram se a sacola pertencia a ele e se tinha algo na sacola. Ele disse que a sacola era sua e que tinha droga e ia a levar para o tatuapé. Disse que dentro da sacola tinha maconha sintética (space), cocaína, lança perfume e R\$18,00 reais em dinheiro. Esclareceu que de acordo com as informações do acusado, nesse dia estava havendo uma operação na cracolândia e por isso ele faria o transporte da droga de um local para outro.

Moisés Fagundes da Rocha, agente de segurança ferroviário, prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Marcos. Acrescentou que se tratava de uma sacola de plástico preto e que, assim como seu parceiro, visualizaram toda a cena, desde o momento em que o acusado ingressou na plataforma deixou ela no solo e dela se afastou.

Em solo policial, o acusado permaneceu silente (fls. 04).

Em juízo, FELIPPE disse que tinha droga consigo. Mas que desconhecia a sacola mencionada na denúncia. Disse que tinha consigo apenas 3 pedras de crack no bolso. Confirmou que havia passado na cracolândia, mas desconhecia a sacola mencionada. Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há que condenar o acusado pelo crime a ele imputado na denúncia.

Por primeiro, a versão do acusado ficou isolada do conjunto probatório.

Os agentes de segurança, a seu turno, foram precisos em narrar que viram quando FELIPPE ingressou com a sacola, deixou-a no chão e se afastou dela, logo após ter avistado dois Policiais Militares. Ainda, os depoimentos prestados pelos agentes em juízo foram no mesmo sentido de seus relatos em sede investigativa (fls. 02 e 03).

Veja-se que, aliado aos depoimentos dos policiais, a quantidade de drogas apreendidas, sua forma profissional de acondicionamento e o local em que o réu estava já são suficientes para caracterizar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, restando provada a origem espúria da quantia apreendida.

Importa ressaltar que é irrelevante para a configuração do delito de tráfico de drogas que o autor não tenha sido surpreendido vendendo os entorpecentes, haja vista que é suficiente o dolo específico de praticar qualquer das condutas previstas como ilícitas no artigo 33, caput, da Lei 11.373/06. A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou

conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória. (Resp nº 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014).

É de asseverar, ainda, que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Saliente-se que pequenas divergências em seus relatos, normais em virtude de participarem de várias diligências semelhantes, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Diante de todo o conjunto probatório formado nos autos, ficou suficientemente demonstrado que as drogas encontradas dentro da sacola que o acusado foi visto deixando no solo na plataforma, realmente pertenciam a ele e destinar-se-iam ao consumo de terceiros.

Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

FELIPPE CARANZO SANTELLO 32 anos, é amasiado. Tinha um filho de 4 anos de idade que faleceu por conta da COVID. Afirmou que tem uma companheira que está com 8 meses de gestação. Tem o segundo grau completo. Trabalha na Santa Ifigênia. Conserta celular. Meio período. No outro período trabalha com feirante. Nos finais de semana trabalha na rua Augusta na Lebanon Food. Não tem registro em carteira. Tinha renda mensal de aproximadamente R\$ 3.500,00. Mora em casa própria, no brooklin. Mora com o pai de 75 anos. Cuida do pai que é doente. Ele não é aposentado e toma remédio. Já foi processado antes por conta de droga. Usa maconha e crack.

Sua Folha de Antecedentes (fls. 120/127) veio acostada aos autos e também a Certidão do Distribuidor criminal (fls. 128/131).

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é portador de mau antecedente (Processo nº 0019072-71.2010 - 17ª Vara Criminal da Barra Funda - fls. 125 e 128). Assim sendo, exaspero as penas no coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, sobressai a reincidência de FELIPPE (Processos nº 0046159-36.2009.8.26.0050 - fls. 129) e, por conseguinte, elevo as sanções na razoável e proporcional fração de 1/4 (um quarto), resultando em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 728 (setecentos e vinte oito) dias-multa.

Na terceira etapa, por oportuno, pontuo a inviabilidade de aplicar-se o redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente e porta maus antecedentes

ausentes causas de aumento ou diminuição, as penas resultam, em definitivo, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 728 (setecentos e vinte oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar FELIPPE CARANZO SANTELLO como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 728 (setecentos e vinte oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "b" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o único possível em face do mau antecedente e a reincidência de FELIPPE.

Deixo de computar o período de prisão preventiva do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceu preso durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje. 28.08.2008).

Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida sua prisão cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início de cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

Após o trânsito em julgado, determino, desde logo, a destruição das amostras das drogas apreendidas eventualmente guardadas para a contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia certificar o cumprimento nos autos. Do mesmo modo, após o trânsito em julgado decreto a perda dos valores apreendidos em favor da União. Oficie-se. Adite-se a carta de guia, se necessário, elaborando-se o cálculo da pena de multa aplicada.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de outubro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA